



## CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO

Servicio del sistema de gestion MORFI - modalidad local (on-premise)

### PRIMERA. REUNIDOS

De una parte, MORFI, en adelante EL PROVEEDOR, titular y desarrollador del sistema de gestion para restaurantes MORFI. De la otra parte, la persona fisica o juridica cuyos datos se consignan a continuacion, en adelante EL CLIENTE, titular del establecimiento gastronomico donde se implementara el servicio. Ambas partes se reconocen capacidad legal para contratar y declaran celebrar el presente contrato conforme a las clausulas siguientes.

Razon social / Nombre: \_\_\_\_\_ RUT / Documento: \_\_\_\_\_  
Direccion del local: \_\_\_\_\_ Telefono: \_\_\_\_\_  
Correo electronico: \_\_\_\_\_ Ciudad / Departamento: \_\_\_\_\_

### SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO

EL PROVEEDOR prestara a EL CLIENTE el servicio del sistema MORFI, compuesto por los siguientes modulos:

- Carta digital con acceso por codigo QR desde la mesa (sin instalacion de aplicaciones).
- Monitor de cocina (KDS) con comandas ordenadas por estacion y cronometro.
- Punto de venta y caja (POS) con mapa de mesas, cierre de cuenta e impresion termica.
- Llamador de mozo con panel de alertas en tiempo real.
- Panel de administracion: menu, mesas, marca, temas y codigos QR.

### TERCERA. MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO

El sistema opera integramente dentro de la red local del establecimiento de EL CLIENTE. No requiere conexion a internet para su funcionamiento habitual en el salon, ni implica comisiones por pedido. La informacion operativa (menu, pedidos, mesas y ventas) reside en el equipo local y no en servidores de terceros.

### CUARTA. PLANES Y COSTOS

EL CLIENTE contrata el plan seleccionado al pie. El costo del equipo, cuando aplica, constituye un PAGO UNICO y es independiente de la mensualidad del servicio.

| Plan       | Equipo (PAGO UNICO) | Mensualidad   | Soporte               |
|------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| Basico     | No incluye          | USD 100 / mes | Correo                |
| Master     | USD 325             | USD 80 / mes  | Correo                |
| Alivio     | USD 325             | USD 100 / mes | Prioritario           |
| Equilibrio | USD 325             | USD 130 / mes | Prioritario + ajustes |

Valores expresados en dolares estadounidenses. El equivalente en pesos uruguayos se determina al tipo de cambio del dia de facturacion. El plan elegido se marca al pie de este documento.

## ■ QUINTA. FORMA DE PAGO

El pago del equipo, cuando corresponda, se abona al momento de la instalacion. La mensualidad se factura por adelantado y se abona dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes. El atraso superior a quince (15) dias faculta a EL PROVEEDOR a suspender el soporte hasta la regularizacion, sin que ello afecte el funcionamiento local del sistema.

## ■ SEXTA. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA

EL PROVEEDOR realizara la instalacion y configuracion inicial del sistema conforme al plan contratado, incluyendo la carga del menu, la generacion de los codigos QR de las mesas y la configuracion de la impresora termica cuando aplique. EL CLIENTE debera proveer red local operativa, suministro electrico y el espacio fisico para el equipo.

## ■ SEPTIMA. SOPORTE Y MANTENIMIENTO

EL PROVEEDOR brindara soporte por correo electronico dentro de los alcances del plan contratado, con tiempos de respuesta razonables en dias y horarios habiles. Las actualizaciones del software estan incluidas en la mensualidad. El soporte no cubre danos fisicos del hardware, fallas de la red local o de energia del establecimiento, ni inconvenientes derivados del uso indebido del sistema.

## ■ OCTAVA. DATOS, PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

Toda la informacion generada por el uso del sistema (menu, pedidos, mesas, ventas y demas registros) pertenece a EL CLIENTE y permanece almacenada en su propio equipo. EL PROVEEDOR no accede a dichos datos salvo para tareas de soporte expresamente solicitadas por EL CLIENTE. Ambas partes se obligan a mantener confidencialidad sobre la informacion a la que accedan con motivo de este contrato.

## ■ NOVENA. LICENCIA DE USO Y PROPIEDAD INTELECTUAL

EL PROVEEDOR concede a EL CLIENTE una licencia de uso del software MORFI, de caracter no exclusivo e intransferible, vigente mientras el servicio se encuentre al dia. Queda prohibida la copia, reventa, sublicenciamiento o ingenieria inversa del software. El equipo fisico adquirido mediante el PAGO UNICO es propiedad de EL CLIENTE; el software permanece siendo titularidad de EL PROVEEDOR.

## ■ DECIMA. PLAZO, RENOVACION Y RESCISION

El contrato tiene plazo mensual y se renueva automaticamente. Cualquiera de las partes podra rescindirlo mediante aviso escrito -el correo electronico es medio valido- con una anticipacion minima de treinta (30) dias. Abonada la mensualidad del mes en curso, EL CLIENTE conserva el equipo adquirido; el servicio y el soporte cesan al finalizar el periodo facturado.

### ■ DECIMA PRIMERA. LIMITACION DE RESPONSABILIDAD

EL PROVEEDOR no respondera por lucro cesante, perdida de datos causada por fallas electricas o de la red local, ni por danos derivados del uso indebido del sistema. En todo caso, la responsabilidad maxima de EL PROVEEDOR quedara limitada al equivalente de tres (3) mensualidades del plan contratado.

### ■ DECIMA SEGUNDA. LEGISLACION Y JURISDICCION

El presente contrato se rige por las leyes de la Republica Oriental del Uruguay. Para cualquier controversia derivada de su interpretacion o cumplimiento, las partes se someten a los tribunales competentes de la ciudad de Montevideo, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.

### ■ DECIMA TERCERA. ACEPTACION Y FIRMAS

En prueba de conformidad, las partes firman el presente documento. Plan contratado:

☐ Basico    ☐ Master    ☐ Alivio    ☐ Equilibrio

#### EL PROVEEDOR

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

#### EL CLIENTE

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Fecha de inicio del servicio: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_